

Üyelik Sözleşmesi & Kampanya Açık Rıza Metni

Afro Gıda / Muhammet Ali Güngör | afrogida.com.tr | Temmuz 2026

TBK m.24 · 6563 sayılı ETK · KVKK 2025/1072 · MaSöY uyumlu

Uygulamada Nereye Gidecek?

- Kayıt ekranı** → **Zorunlu onay kutusu**: "Üyelik Sözleşmesi'ni okudum ve kabul ediyorum" — bu kutucuk işaretlenmeden kayıt tamamlanamaz.
- Kayıt ekranı** → **İsteğe bağlı ikinci onay kutusu (AYRI)**: Kampanya bildirim rızası — işaretlenmeden de kayıt tamamlanabilir.
- Ayarlar** → **Gizlilik / Üyelik Sözleşmesi**: Sürekli erişilebilir bağlantı olarak menüde yer alır.

BÖLÜM 1 — ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TBK m.24 uyumlu | Revizyon: Temmuz 2026

Madde 1 — Taraflar ve Tanımlar

Satıcı / Hizmet Sağlayıcı:

- Unvan: Afro Gıda / Muhammet Ali Güngör
- Adres: Bursa, Türkiye
- Telefon: 0538 055 75 77
- E-posta: mhmtagng01@gmail.com
- Web: afrogida.com.tr

Üye: Platform'a kayıt olan gerçek kişi kullanıcı.

Tanımlar:

- "Platform"**: afrogida.com.tr web sitesi ve Afro Gıda mobil uygulaması (iOS ve Android).
- "Hizmet"**: Taze sebze, meyve ve gıda ürünleri satışı ile teslimat; ürün seçim ve kalite güvencesi dahil.
- "Sipariş"**: Üye tarafından Platform üzerinden oluşturulan ürün alım talebi.
- "Pazar"**: Afro Gıda'nın faaliyet gösterdiği pazaryeri lokasyonları.
- "Tezgah"**: Her pazardaki bireysel satış noktası.

Madde 2 — Üyelik Koşulları

Platform'a üye olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını karşılamak gerekmektedir:

- 18 yaşını doldurmuş, tam ehliyetli gerçek kişi olmak.
- Kayıt formunda doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamak.
- Bu Sözleşme'yi ve KVKK Aydınlatma Metni'ni okuyup kabul etmek.
- Geçerli bir telefon numarasına sahip olmak (kayıt doğrulaması için).

Üye, kayıt sırasında sağladığı bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden bizzat sorumludur. Bilgilerin yanlış veya eksik girilmesinden doğacak her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.

Madde 3 — Hesap Güvenliği

Üye, hesap giriş bilgilerini (telefon numarası, şifre ve doğrulama kodları dahil) gizli tutmak ve üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. Yetkisiz erişim şüphesi veya güvenlik ihlali durumunda uygulama içi destek kanalı aracılığıyla derhal bildirimde bulunulmalıdır. Bildirim yapılmıyca kadar gerçekleşen işlemlerden Üye sorumludur.

Madde 4 — Hizmetler ve Kullanım Koşulları

Platform üzerinden sunulan hizmetler: taze sebze, meyve ve gıda ürünleri satışı; **Eve Servis** (adrese teslimat) ve **Gel-Al** (pazardan bizzat teslim) seçenekleri.

4.1. Tezgah Bazlı Hizmet Türü Uygulanabilirliği

Her tezgahın sunduğu hizmet türü (Gel-Al / Eve Servis) tezgah bazında farklılık gösterebilir; bazı tezgahlar yalnızca bir hizmet türünü sunabilir. Mevcut hizmet türleri sipariş oluşturma ekranında dinamik olarak görüntülenmektedir. Üye sipariş oluştururken yalnızca ilgili tezgah için aktif olan hizmet türlerini seçebilir.

4.2. Çalışma Saatleri ve Mevsimsel Değişkenlik

Pazar ve tezgah açılış/kapanış saatleri ile sipariş alım saatleri; mevsimsel gün uzunluğu, hava koşulları ve operasyonel gereklilikler gibi değişkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Sipariş oluşturma ekranında görüntülenen saatler ve seçenekler, o an itibarıyla geçerli olan bilgilerdir. Geçmiş saat dilimleri gerçek zamanlı olarak seçenek listesinden otomatik kaldırılır.

4.3. Stok ve Ürün Müsaitliği

Ürün stoku, fiyatı ve müsaitliği pazar günlerine, mevsime ve tedarik koşullarına bağlı olarak değişebilir. Stok tükenmesi veya beklenmedik tedarik sorunu halinde Afro Gıda siparişi tek taraflı olarak iptal etme ve ödemeyi iade etme hakkını saklı tutar.

Madde 5 — Fiyatlandırma ve Hizmet Bedeli

5.1. Uygulama Fiyatı ve Hizmet Bedeli

Platform'da gösterilen fiyatlar; Afro Gıda'nın sunduğu ürün seçim, kalite kontrol ve teslimat organizasyonu hizmetinin bedelini kapsar. Bu nedenle uygulama fiyatları ile tezgah perakende satış fiyatları arasında fark bulunabilir. Söz konusu fark; müşteri adına gerçekleştirilen pazar gezisi, ürün eleme ve teslimat organizasyonunun karşılığıdır. Ürün fiyatları sipariş ekranında KDV dahil ve açık biçimde gösterilmektedir. Sipariş öncesinde onaylanan fiyat, Alıcı'nın kabul ettiği nihai ürün bedelidir.

5.2. Tezgah Sonu İndirimleri

Gün içinde belirli saatlerden itibaren tezgahta kalan ürünler için Afro Gıda indirimli fiyat uygulayabilir. Bu indirimler Platform'a anlık olarak yansıtılır ve ilgili ürünler etiketlenerek gösterilir.

5.3. Değişken Parametreler

Aşağıdaki parametreler operasyonel gerekliliklere göre Afro Gıda tarafından belirlenir ve değiştirilebilir; geçerli değerler her zaman sipariş oluşturma ekranında açıkça görüntülenmektedir:

- Minimum sepet tutarı (hizmet türü bazında ayrı ayrı uygulanır)
- Teslimat ücreti (yalnızca Eve Servis)
- Ücretsiz teslimat eşiği (yalnızca Eve Servis)

5.4. Ödeme Yöntemleri

- **Online Kredi / Banka Kartı:** PayTR Bilgi Teknolojileri A.Ş. altyapısı üzerinden, her iki hizmet türü için geçerlidir.
- **Kapıda Nakit Ödeme:** Yalnızca Eve Servis siparişleri için geçerlidir; ödeme teslimat anında alınır.
- **Tezgahta Ödeme (Nakit / POS):** Yalnızca Gel-Al siparişleri için geçerlidir; ödeme ürün teslim alınırken yapılır.

Madde 6 — Sipariş ve İptal Koşulları

Sipariş onaylandıktan sonra sipariş durumu uygulama içi bildirimler aracılığıyla takip edilebilir. Satışa sunulan ürünler taze ve çabuk bozulabilen gıda niteliğinde olduğundan, 27.11.2014 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi 1. fıkrasının (c) bendi (**MaSöY m.15/1-c**) uyarınca cayma hakkı kapsamı dışındadır. Bu husus sipariş onay ekranında ayrıca onaylanır.

Hukuki Dayanak (MaSöY m.15/1-c): "Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler" cayma hakkı istisnası kapsamındadır. Bu istisna, ürünün biyolojik niteliğinden kaynaklanmakta olup hazırlık veya teslimat sürecine girmiş olup olmadığından bağımsızdır. Cayma hakkı istisnası, **ayıplı ürün haklarını (TKHK m.8 vd.) etkilemez.**

Madde 7 — Özel Hizmet Şartları

- **Gel-Al hizmeti:** Aynı "Gel-Al Mesafeli Satış Sözleşmesi" kapsamındadır.
- **Eve Servis hizmeti:** Aynı "Eve Servis Mesafeli Satış Sözleşmesi" kapsamındadır.
- Her iki hizmete ilişkin sözleşmeler, ilgili hizmet için sipariş oluşturma ekranında sunulur ve siparişin tamamlanabilmesi için ayrıca onaylanması gerekir.

Pazar Lokasyonları:

Pazar Adı	Hizmet Günü
Elmasbahçeler	Her Çarşamba
Mudanya Güzelyalı	Her Perşembe
Nilüfer Hasanağa	Her Cumartesi
Nilüfer Göçmen Konutları	Her Pazar

Her pazarda sunulan hizmet türleri ve geçerli saatler değişiklik gösterebilir; güncel bilgiler Platform'da her zaman yayınlanmaktadır.

Madde 8 — Sözleşme Değişiklikleri

Afro Gıda, işbu Sözleşme'yi değiştirme hakkını saklı tutar. Sözleşme değişiklikleri yürürlüğe girmesinden en az **30 (otuz) gün** önce Platform'da duyurulur. TBK m.24 çerçevesinde tüketici aleyhine tek taraflı değişiklik getirilmez; değişiklik bildirim süresi içinde Üye, hesabını kapatarak Sözleşme'den çıkabilir. Bildirim süresinin sona ermesinden sonra Platform kullanımının sürdürülmesi, değişikliğin kabul edildiği anlamına gelir.

Madde 9 — Üyeliğin Sona Erdirilmesi

Üye, hesabını uygulama içindeki "**Hesabımı Sil**" işlevi aracılığıyla silebilir. Hesap silme talebi; devam eden aktif siparişin bulunmaması kaydıyla işleme alınır. Yasal saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla kişisel veriler KVKK Aydınlatma Metni'nde belirtilen süreler içinde imha edilir.

Afro Gıda; Platform'un kötüye kullanımı, sahte bilgi sağlanması veya diğer kullanıcılara ya da üçüncü kişilere zarar verilmesi halinde üyeliği bildirimsiz askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Madde 10 — Uyuşmazlık Çözümü

Bu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Sözleşme'den doğan uyuşmazlıklarda Üye, aşağıdaki başvuru yollarını kullanabilir:

- **Tüketici Hakem Heyeti:** 6502 sayılı TKHK'da belirlenen parasal sınırlar dahilinde.

- **Tüketici Mahkemeleri:** TKHK m.73 çerçevesinde yetkili mahkemeler.
- **e-Devlet Elektronik Başvuru:** www.tuketici.gov.tr

Madde 11 — Yürürlük

İşbu Sözleşme; Üye'nin Platform'a kayıt olması ve kayıt ekranındaki onay kutucuğunu işaretleyerek sözleşmeyi elektronik olarak onaylamasıyla birlikte kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılır. Elektronik onay, 6563 sayılı Kanun uyarınca ıslak imza ile eşdeğer hukuki geçerliliğe sahiptir ve tüm maddeleri bağlar.

BÖLÜM 2 — KAMPANYA VE BİLDİRİM AÇIK RIZA METNİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETK) ve İYS uyumlu | Revizyon: Temmuz 2026

📍 Uygulamada Nereye Gidecek?

Kayıt ekranında Üyelik Sözleşmesi onay kutucuğundan **AYRI**, isteğe bağlı **ikinci bir onay kutucuğu** olarak sunulur. Kullanıcı bu kutucuğu işaretlemeyen üyeliğini tamamlayabilir; hizmet kullanımı bu onaya bağlı değildir.

Önemli Ayrım — Rıza Gerektirmeyen ve Gerektiren Bildirimler:

Bu rıza metni yalnızca ticari nitelikli uygulama içi kampanya bildirimleri için geçerlidir. **Sipariş durum bildirimleri** (örn. "Siparişiniz hazırlanıyor", "Teslim edildi") ve **teslim kodu iletimi**; sözleşmenin ifası kapsamında olup bu bildirimler için ayrıca rıza aranmaz. Afro Gıda, SMS kanalını yalnızca kayıt ve giriş doğrulaması amacıyla kullanmaktadır; kampanya veya teslimat bildirimleri SMS ile gönderilmez.

1. Açık Rıza Beyanı (İsteğe Bağlı)

Onay Metni (Kullanıcı Ekranında Görünecek Biçim)

Afro Gıda tarafından kampanyalar, indirimler, özel teklifler ve yeni ürün duyurularına ilişkin bildirimlerin tarafıma **uygulama içi bildirim** yoluyla gönderilmesine onay veriyorum. Bu onay gönüllülük esasına dayanmakta olup hizmet kullanımına bağlı değildir.

2. Yasal Dayanak

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETK) ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamındadır. Tüm onay ve ret kayıtları İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden tutulur. Ret bildiriminden itibaren **3 (üç) iş günü** içinde bildirim gönderimi durdurulur.

3. Ret Hakkı Kullanımı

- **Uygulama Ayarları:** Ayarlar → Bildirim Tercihleri bölümünden onay her zaman geri alınabilir.
- **İYS üzerinden:** iys.org.tr adresinden ret bildirimi yapılabilir.

4. Bildirim Türleri — Ayrım Tablosu

Bildirim Türü	Kanal	Rıza Gerekli Mi?
SMS ile kayıt / giriş doğrulama	SMS	Hayır — sözleşme ifası
Sipariş durumu bildirimleri, teslim kodu	Uygulama içi	Hayır — sözleşme ifası
Kampanya, indirim, tanıtım bildirimleri	Uygulama içi	Evet — açık rıza zorunlu

KVKK İlke Kararı 2025/1072 ve 6563 sayılı ETK uyumludur.